



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 89 DEL
20/02/2026

OGGETTO: Interventi destinati a “Sistemazione idrogeologica dell’area colpita dalla frana del 05.05.1998 in località Veterale” Determina nomina gruppo di lavoro di supporto al rup.

Registro Generale
N. 131 DEL
20/02/2026

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **venti**, del mese di **febbraio** nel proprio Ufficio.

CUP: J21E09002800001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO

- il Decreto Sindacale n. 20 /2025, con cui si affidava al sottoscritto il potere di assumere gli atti di gestione sia per la spesa che per l’entrata, in funzione dei documenti di programmazione economico/finanziari, nonché in funzione dei programmi stabiliti dalla relazione previsionale e programmatica per il settore ed i servizi di competenza;
- Statuto e il Regolamento di organizzazione dell’Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi”;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l’art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- l’art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l’art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l’assunzione di impegni di spesa e per l’effettuazione di spese da parte degli enti locali;

PREMESSO CHE:

-con Decreto del Ministero degli Interni del 23.02.2021 pubblicato in G.U. n. 53 del 3 marzo 2021, sono stati determinati gli Enti Beneficiari del contributo, per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, di cui all'art. 1 comma 139 e seguenti, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 **all'allegato 3 con numero d'ordine 6249** il Comune di Avella è risultato assegnatario, *tra l'altro*, di un contributo pari ad **€ 1.978.540,00** per l'esecuzione dell'intervento “*Sistemazione idrogeologica dell’area colpita dalla frana del 05.05.1998 in località Veterale*”;

- con deliberazione di Giunta Comunale n° 54 del 27.04.2009 è stato approvato il progetto preliminare relativo ai lavori di “Sistemazione idrogeologica dell’area colpita dalla frana del 05.05.1998 in località Veterale”, e successivamente con determina dirigenziale n° 267/2015 e successiva det. n° 301/2020 si procedeva all’aggiornamento del progetto per l’importo complessivo, come da quadro economico, di € 1.344.000,00 comprensivo di € 64.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

- la copertura finanziaria complessiva dell’iniziativa è garantita con i fondi di cui al decreto interministeriale del 23 febbraio 2021 - linee di intervento di cui all’art. 1 comma 139 e ss. della Legge n. 145/2018 -assegnazioni di contributi relative alla graduatoria del 2021, iscritti nel bilancio comunale al capitolo 3255.6, bilancio di previsione anno 2021;

- con Comunicato datato 6 settembre 2021 il Ministero dell’interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, *pubblicato sul sito istituzionale del Ministero*, si rendeva edotti i Comuni beneficiari dei contributi ex art.1 co. 139 e ss., L. 145/2018 del passaggio delle risorse relative alla graduatoria 2021 sul Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza (PNRR);

- l'intervento è stato inserito nel programma OO.PP. triennio 2021/2023, con denominazione "Sistemazione idrogeologica dell'area colpita dalla frana del 05.05.1998 in località Veterale" (CUI L00248800641201900003) nel Comune di Avella, il cui schema è stato adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 05 del 19.07.2021;

- ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, e nel rispetto delle Linee Guida ANAC n. 3 del 26.10.2016 relative al Responsabile unico del procedimento, il RUP della presente procedura è arch. Pasquale Maiella, nominato con delibera di G.M. n° 54 del 27.04.2009 e successivo decreto;

VISTI gli elaborati progettuali, approvati con la succitata Delibera di G.C. n° 54/2009 e successivamente integrati con DD n°267/2015 e n°301/2020;

PREMESSO

Che con Deliberazione di Giunta Comunale n.54 del 27.04.2009, esecutiva, si approvava il progetto preliminare per la "Sistemazione idrogeologica dell'area colpita dalla frana del 05.05.1998 in località Veterale" per un importo complessivo dei lavori pari ad € 1.335.581,24, di cui per lavori € 999.500,00 ed € 64.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Che con determina dirigenziale n° 267 del 16.12.2015 si procedeva all'approvazione del progetto definitivo redatto dall'Ufficio tecnico per un importo complessivo dei lavori pari ad € 1.335.581,24, di cui per lavori € 999.500,00 ed € 64.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Che con determina n. rg 451/2020 si è proceduto ad approvare il progetto esecutivo denominato "Sistemazione idrogeologica dell'area colpita dalla frana del 05.05.1998 in località Vetrale" composto dagli allegati di cui in premessa e per l'importo complessivo di € 1.978.540,00 di cui € 1.280.000,00 per lavori e compreso oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

PRESO ATTO che

- giusta comunicazione del 25.07.2023 della Provincia di Avellino, è intervenuta l'efficacia dell'aggiudicazione dei lavori di "Sistemazione idrogeologica dell'area colpita dalla frana del 05.05.1998 in località Veterale" in agro al Comune di Avella (AV), la cui procedura di affidamento era stata avviata con propria Determinazione n. 531/2022 del Responsabile Servizio Ufficio Tecnico del Comune di Avella;

VISTO

- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il D. LGS. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

CONSIDERATO CHE per una migliore gestione dell'iter procedurale relativo all'intervento in oggetto, si ritiene opportuno costituire un Gruppo di Lavoro di supporto al RUP, nelle persone che di seguito si elencano:

Arch. Pasquale Maiella	0,50	Responsabile unico del procedimento
ing. Aristide Costanzo	0,25	Consulente tecnico
Dott. Montuori Nicola	0,10	Consulente economico
Dott.sa Rosa Caruso	0,10	Consulente amministrativo
Agente Rega Gianpaolo	0,05	Notificatore - Pubblicazioni

DATO ATTO CHE che nel quadro economico di rimodulazione delle somme a disposizione così come indicato dal Quadro Economico alla voce **B.7.4 e B. 7.5 Incentivo ex art. 113 comma 3 del Codice**, sono presenti somme per la struttura di supporto al RUP;

VISTO

- lo Statuto Comunale;
- il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Le Linee Guide ANAC;
- Il D.lgs. 267/2000;

ACCERTATA la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione;

RICONOSCIUTA per gli effetti del combinato disposto degli artt. 107, 109 e 14 bis del D. Lgv. 267/2000 e s.m.i., la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

Tutto quanto premesso, visto e considerato

DETERMINA

DI COSTITUIRE il Gruppo di Lavoro dell'intervento "Interventi destinati a "Sistemazione idrogeologica dell'area colpita dalla frana del 05.05.1998 in località Veterale" - CUP J21E09002800001, nelle persone che di seguito si elencano:

Arch. Pasquale Maiella	0,50	Responsabile unico del procedimento
ing. Aristide Costanzo	0,25	Consulente tecnico
Dott. Montuori Nicola	0,10	Consulente economico
Dott.sa Rosa Caruso	0,10	Consulente amministrativo
Agente Rega Gianpaolo	0,05	Notificatore - Pubblicazioni

DI IMPUTARE la relativa spesa complessiva pari ad € 26.880,00 al Cap 3255.6 del bilancio comunale;

DI DARE ATTO che la relativa copertura finanziaria complessiva dell'iniziativa è garantita con i fondi di cui al decreto interministeriale del 23 febbraio 2021 - linee di intervento di cui all'art. 1 comma 139 e ss. della Legge n. 145/2018 -assegnazioni di contributi relative alla graduatoria del 2021, iscritti nel bilancio comunale al capitolo 3255.6, bilancio di previsione anno 2026;

DI TRASMETTERE copia della presente all'ufficio ragioneria, per gli adempimenti d'ufficio;

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa per 15 gg. consecutivi è pubblicata all'albo pretorio ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Avella (AV), 20/02/2026

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

f.to dott. Pasquale Maiella

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 20/02/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Pasquale Maiella

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
(art. 183 , comma 7, TUEL ; e art. 147 bis, comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; art.183,comma 7 TUEL, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Subimpegno

Descrizione Impegno: incentivi-gruppo di lavoro supporto al RUP - Veterale CIG: CUP: Descrizione Capitolo: RIDUZIONE RISCHIO IDREOLOGICO- REALIZZAZIONE OPERE DI CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE RETICOLO IDRAILICO MINORE NEL VALLONE S. EGIDIO Vincolo Bilancio: Vincolo Tesoreria:					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
2.02.01.09.0 10	8.1	3255.6		2021	0
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
223	€ 334.643,66	17	€ 26.880,00		€ 0,00

Creditore

Denominazione: DIVERSI - Progressivo Fornitore: 5120
Codice Fiscale: P.Iva:

Avella (AV), 20/02/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dott.ssa Elisabetta Nisi

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 20/02/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Pasquale Maiella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 20/02/2026 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 220, e vi rimarrà fino al 07/03/2026;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 131 del 20/02/2026;

Oggetto: Interventi destinati a “Sistemazione idrogeologica dell’area colpita dalla frana del 05.05.1998 in località Veterale” Determina nomina gruppo di lavoro di supporto al rup.

Avella (AV), 20/02/2026

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to dott. Pasquale Maiella